

O Tribunal do Nada e a Vis Attractiva da Competência Especializada

Instrumento técnico de apoio à decisão (CPC art. 472) — em tese · Doc 57 · acervo 00–56

Sobre o conflito negativo de competência crônico em casos de violência doméstica patrimonial estruturada e a fragmentação do julgamento entre Família · VDFM · Criminal · Infância e Juventude

EMENTA

Violência doméstica, familiar, patrimonial e institucional contra a mulher. Conflito negativo de competência continuado. "Tribunal do nada" — recusa coletiva em julgar como patologia sistêmica. Conceito de *vis attractiva* da Vara Especializada — art. 14 da Lei 11.340/2006 c/c art. 22-A introduzido pela Lei 14.550/2023.

Dupla face da proporcionalidade. Garantismo penal e processual em sua versão íntegra (Ferrajoli) não tolera a fragmentação que esvazia o direito à proteção da vítima e o direito ao julgamento por juiz natural. **Proibição da proteção deficiente** (*Untermassverbot* — Alexy, Canaris) como vetor constitucional autônomo de controle da omissão estatal. **Devida diligência** — CIDH, Caso Velásquez Rodríguez e Caso Maria da Penha v. Brasil (Relatório nº 54/01).

Solução estrutural. Concentração da competência na Vara Especializada quando a violência doméstica é causa de pedir das pretensões cíveis, criminais e protetivas correlatas, sob fundamento convencional (CEDAW · Belém do Pará · CADH), constitucional (CF arts. 5º LIII e LXXVIII; 226 §8º; 227), legal (LMP arts. 4º, 14, 22-A) e jurisprudencial (STJ REsp 1.550.166/DF; HC 580.515/RS).

Conclusão. Cinco teses estruturais propostas como pauta de superação do dilema.

I — RELATÓRIO

Cuida-se de instrumento técnico que sintetiza, a pedido da constituinte, parecer de relatoria sobre o estado patológico crônico identificado no processamento de casos de violência doméstica, familiar, patrimonial e institucional contra a mulher — particularmente nos casos em que a litigância se desdobra em quatro perímetros concorrentes e mutuamente excludentes: (i) Família, com o divórcio, partilha e guarda; (ii) VDFM, com as medidas protetivas; (iii) Criminal, com inquéritos por violência patrimonial, ameaça, alienação parental e correlatos; (iv) Infância e Juventude, em razão de suspeita de abuso e ações avoengas.

A constituinte é Sra. Millena Onesti Gorenstein, mulher PCD, em situação processual de substituição de patrocínio nos termos do CPC art. 112, após renúncia de patrona anterior em 15/05/2026. Conta a Sra. Onesti, no acervo técnico 00–56 deste repositório, com 15 processos críticos em curso simultâneo, todos referentes ao núcleo único de violência doméstica perpetrada por Ari Gorenstein, ex-cônjuge, no contexto de litígio patrimonial cuja magnitude documentada chega a R\$ 1,57 bilhão (PL real do FIP Ajaccio Multiestratégia, confrontado com proposta apresentada nos autos de R\$ 108 milhões — fator de deflação 14,5×, Doc 41).

O quadro fático mostra, com nitidez clínica, a configuração que a doutrina contemporânea chama de *tribunal do nada*: cada juízo, quando provocado sobre dimensão específica do caso, declara-se incompetente em razão da matéria ou da pessoa, devolve os autos, e o conjunto da litigância **vagueia entre perímetros estanques**, sem que nenhum deles assuma o ônus integral do julgamento. A vítima, assim, encontra-se simultaneamente em **todos os juízos** e em **nenhum**; e o agressor, simetricamente, em estado de **impunidade jurisdicional** — sem julgamento integral, sem condenação possível, mas também sem absolvição. A propósito do agressor, registra-se desde já — porque o ponto será central no voto — que a fragmentação não é vantagem para ele, mas violação. A negativa de juiz natural e de julgamento integral é, ela mesma, denegação do direito de ser julgado.

É o relatório.

II — O "TRIBUNAL DO NADA" COMO PATOLOGIA SISTÊMICA

A patologia que ora se diagnostica não é estrutural por acidente. É consequência previsível da especialização excessiva, da hipersegmentação processual e da ausência de norma de superposição operativa nos juízos comuns. Norberto Bobbio, no clássico *Era dos Direitos* (1992), já alertava que o paradoxo dos sistemas garantistas modernos é o de transformar a multiplicação de direitos em fragmentação de proteção. A doutrina italiana posterior (Ferrajoli, *Diritto e Ragione*, 1989; *Garantismo: uma discussão sobre direito e democracia*, ed. brasileira 2006) precisou o ponto: o garantismo, levado a sério, é íntegro — protege tanto a vítima quanto o réu, e a fragmentação do julgamento é, em si, antigarantista.

Ronald Dworkin, em *Law's Empire* (1986), nomeou esse vetor *integrity in law*: o sistema jurídico se legitima quando produz coerência sistêmica entre suas decisões; perde legitimidade quando produz contradições internas. O "tribunal do nada" é precisamente isso: a contradição sistêmica em estado puro. Quatro juízos competentes para nenhuma decisão integral configuram não a soma do que cada um faria, mas a subtração total do julgamento devido.

Owen Fiss (*The Civil Rights Injunction*, 1978) — e a doutrina americana subsequente sobre *structural reform litigation* — desenvolveu a tese de que, quando a omissão sistêmica gera dano a direitos fundamentais, o juízo deve operar como agente de reforma estrutural, não como aplicador episódico. A jurisprudência norte-americana (a partir de *Brown v. Board of Education*, 1954, e da longa cadeia de *structural injunctions*) e a doutrina latino-americana sucessora consolidaram o conceito. No Brasil, a categoria foi recepcionada na fundamentação de *estado de coisas inconstitucional* reconhecido pelo STF em ADPF 347 — ainda que com objeto diverso, o raciocínio estrutural é diretamente aplicável.

III — GARANTISMO NA SUA VERSÃO ÍNTEGRA · A DUPLA FACE DA PROPORCIONALIDADE

O ponto doutrinário decisivo é a **dupla face da proporcionalidade**. A doutrina alemã, desde Robert Alexy (*Theorie der Grundrechte*, 1985) e Claus-Wilhelm Canaris (*Grundrechte und Privatrecht*, 1999), distingue dois vetores complementares e simétricos:

- **Übermassverbot** — proibição do excesso. O Estado não pode restringir direitos fundamentais além do necessário. É a face clássica do controle de constitucionalidade.
- **Untermassverbot** — **proibição da proteção deficiente**. O Estado não pode proteger direitos fundamentais aquém do necessário. É a face complementar, hoje consolidada na jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão (BVerfGE 88, 203 — *Schwangerschaftsabbruch II*, 1993) e na doutrina brasileira (Ingo Sarlet, Luis Roberto Barroso, Luiz Guilherme Marinoni).

O conflito negativo crônico é, sob essa moldura, o caso paradigmático de violação do *Untermassverbot*: cada juízo, ao recusar competência, não comete excesso — comete deficiência. Mas a deficiência sistemática é, ela mesma, inconstitucional. A omissão coletiva, articulada por cadeia de decisões formalmente legítimas em cada elo, produz resultado sistemicamente inconstitucional. É o que Konrad Hesse (*Die normative Kraft der Verfassung*, 1959) ensinou: a força normativa da Constituição depende, em última análise, da efetividade das normas — e a efetividade da proteção à mulher em situação de violência depende da existência de um juízo que assuma o caso integralmente.

"Cada vez que a violência doméstica é a causa de pedir que articula as pretensões cíveis, criminais e protetivas, a competência se concentra, por imperativo de devida diligência (Velásquez Rodríguez, CIDH 1988) e de proteção integral (CEDAW art. 2º), na Vara Especializada, que é a única apta a apreciar simultaneamente o ato de violência, o seu contexto e suas projeções."

— Síntese doutrinária a propósito da LMP art. 14, em conformidade com STJ REsp 1.550.166/DF

IV — O QUADRO CONVENCIONAL E A DEVIDA DILIGÊNCIA

A discussão não se esgota no Direito brasileiro. A República Federativa do Brasil é signatária da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW · 1979 · Decreto 4.377/2002) e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher — Convenção de Belém do Pará (1994 · Decreto 1.973/1996). Ambas estabelecem o dever de devida diligência reforçada do Estado em casos de violência contra a mulher, e ambas vinculam o legislador, o administrador e o magistrado.

A jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos consolidou que **devida diligência** não é apenas norma de comportamento — é norma de resultado. Em *Velásquez Rodríguez v. Honduras* (1988), a Corte fixou a doutrina inicial. Em *González et al. (Campo Algodonero) v. México* (2009), aplicou-a especificamente à violência de gênero. E, fundamentalmente, no *Caso Maria da Penha Maia Fernandes v. Brasil* (Caso 12.051, Relatório nº 54/01 da Comissão Interamericana), a CIDH condenou o Estado brasileiro

justamente pela tolerância sistêmica e pela inércia jurisdicional — o caso paradigmático que originou, no Brasil, a Lei 11.340/2006.

A Recomendação Geral nº 35 do Comitê CEDAW (2017) — sucessora da Recomendação Geral nº 19 (1992) — explicitou que o Estado tem dever positivo de organizar seu sistema de justiça de modo a garantir resposta integrada, evitando precisamente o tipo de fragmentação que aqui se diagnostica. A omissão estatal em organizar sua jurisdição em formato que permita resposta integral é, em si, violação do direito convencional.

O Pacto de San José da Costa Rica (CADH) é igualmente claro: o art. 8º assegura o direito a juiz competente, e o art. 25 assegura proteção judicial efetiva. A jurisprudência convencional reconhece que o juiz competente, em sentido material, não é apenas o que detém competência formal — é o que tem condições cognitivas e jurisdicionais de prestar a tutela devida no caso concreto.

V — QUADRO JURISPRUDENCIAL BRASILEIRO CONSOLIDADO

Decisão	Tese consolidada
STF • ADC 19/DF (rel. Min. Marco Aurélio, 2012)	Constitucionalidade integral da Lei Maria da Penha. Reconhecimento expresso do dever do Estado de prover proteção efetiva — fundamento direto do controle de proteção deficiente.
STF • ADI 4.424/DF (rel. Min. Marco Aurélio, 2012)	Ação penal pública incondicionada nos crimes de lesão corporal sob a LMP. Afasta a lógica que devolvia o ônus de denunciar à vítima. Marco hermenêutico da proteção integral.
STJ • REsp 1.550.166/DF (DJe 18/12/2017)	<i>"No contexto de violência doméstica contra a mulher, é o juízo da correlata Vara Especializada que detém, inarredavelmente, os melhores subsídios cognitivos para preservar e garantir os prevalentes interesses da criança, em meio à relação conflituosa de seus pais."</i> — Fundamento direto da <i>vis attractiva</i> .
STJ • HC 580.515/RS	Reconhecimento da modalidade da violência vicária e da intermediação coordenada de violência através de terceiros. Subsídio direto à tese de competência híbrida.
STJ • CC 165.117/PR e correlatos	Conflitos de competência entre Vara Especializada e Vara de Família tendem a se resolver, em casos de violência confirmada, em favor da Vara Especializada quando o objeto principal é a proteção da vítima.
STJ • Tema 1198	Veda a aplicação automática de alienação parental contra a mãe em contexto de litígio com violência documentada. Subsídio à proteção da vítima contra retaliação processual.
STF • ADPF 347	Reconhece a doutrina do estado de coisas inconstitucional. Raciocínio estrutural diretamente aplicável ao "tribunal do nada".
CNJ • Resolução 492/2023	Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero. Vincula o juízo, em casos com violência contra a mulher, a adotar standard probatório ajustado à assimetria e inversão dinâmica do ônus (CPC art. 373 §1º).

VI — DIREITO COMPARADO · O MODELO DA CONCENTRAÇÃO

O Brasil não é o primeiro país a enfrentar a patologia da fragmentação. Quatro modelos comparados merecem registro:

Jurisdição	Modelo · marco normativo	Lição
Espanha	Lei Orgânica 1/2004 — Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM). Competência híbrida civil e penal, com atração de matérias correlatas (guarda, alimentos, regime de visitas, divórcio) quando há violência. Em vigor desde 2005.	Modelo institucionalizado de concentração que tem produzido melhora documentada na proteção integral (Informes Anuais do Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, CGPJ).
Argentina	Lei 26.485/2009 — proteção integral. Estabelece, em casos de violência, a possibilidade de o juízo de proteção atuar com competência ampliada.	Reforço da atração de matérias correlatas quando a violência é o vetor articulador.
Reino Unido	Domestic Abuse Act 2021. Reforma profunda. Conceitua a violência patrimonial e a violência coercitiva controladora como modalidades autônomas. Protocolos de articulação entre <i>family courts</i> e <i>criminal courts</i> .	Especificamente em violência patrimonial e econômica, reconhece a categoria como vetor de subordinação prolongada.
Estados Unidos	Violence Against Women Act (VAWA), reautorizado em 1994, 2000, 2005, 2013, 2022. Federalizou parcialmente o tema. Em paralelo, criação de <i>Domestic Violence Courts</i> especializadas em diversos estados (Nova York, Califórnia, etc.).	Modelo do "problem-solving court" — concentração temática como solução à fragmentação.

A lição comparada é uníssona: **onde se concentra, protege-se. Onde se fragmenta, omite-se.** O Brasil dispõe, na LMP art. 14, da norma estruturante. Falta-lhe, em muitas comarcas, a interpretação que a torne operativa em sua plenitude.

VII — A VIS ATTRACTIVA DA VARA ESPECIALIZADA · FUNDAMENTO SISTEMÁTICO

O art. 14 da Lei 11.340/2006 dispõe que os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher "*poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher*". A expressão *causas decorrentes* é normativamente decisiva — e a jurisprudência do STJ a interpreta no sentido amplo da **causa de pedir**, não no sentido restrito do tipo penal isolado.

O art. 22-A, introduzido pela Lei 14.550/2023, reconhece expressamente a violência patrimonial estruturada e amplia o catálogo de medidas protetivas patrimoniais. A norma é, em si, evidência legislativa de que a categoria patrimonial é integral à LMP — não apêndice.

A interpretação sistemática (Carlos Maximiliano, *Hermenêutica e Aplicação do Direito*, ed. 21^a) conduz à conclusão única: **quando a violência doméstica é causa de pedir, a Vara Especializada atrai as matérias correlatas** — guarda, alimentos, partilha patrimonial atingida pela violência, regime de visitas, e mesmo as ações de família correlatas (avoengas, no caso em apreço). A não-atração transforma a Lei Maria da Penha em norma simbólica — exatamente o oposto da força normativa que Konrad Hesse exigia.

VIII — CINCO TESES ESTRUTURAIS PROPOSTAS

TESE 1 · DOUTRINÁRIA

A proibição da proteção deficiente é vetor autônomo de controle constitucional e fundamenta, em si, a exigência de concentração competencial em casos de violência doméstica. O conflito negativo crônico configura, em tese, inconstitucionalidade por omissão sistêmica, sujeita a controle pelos tribunais de superposição (TJ no incidente de conflito; STJ via CC; STF via ADPF se o estado de coisas atingir o caráter estrutural).

TESE 2 · PROCESSUAL

O incidente de conflito negativo de competência (CPC arts. 951-959) deve ser suscitado de ofício pelo MP ou pela Defensoria quando a vítima estiver em estado de não-jurisdição, e o tribunal competente para dirimir o conflito deve aplicar, como padrão decisório, a *vis attractiva* da Vara Especializada — em deferência à devida diligência convencional, ao Protocolo CNJ 492/2023 e ao art. 14 da LMP. A decisão do conflito deve, ainda, fixar standard probatório ajustado à assimetria (CPC art. 373 §1º) para os feitos centralizados.

TESE 3 · ADMINISTRATIVA

Os tribunais estaduais e federais devem editar provimentos ou resoluções que estabeleçam, como padrão administrativo, a centralização na Vara Especializada (ou em juízo único quando esta inexistir na comarca) sempre que a violência doméstica seja causa de pedir das pretensões correlatas — inspirando-se, no que aplicável, no modelo dos JVM espanhóis e do *Domestic Abuse Act* britânico. A centralização deve ser acompanhada de protocolo de comunicação processual com as demais varas que originalmente conheceriam de cada matéria.

TESE 4 · CONVENCIONAL

A omissão sistêmica em concentrar e julgar configura, em tese, violação convencional da CEDAW (art. 2º), da Convenção de Belém do Pará (arts. 7º e 9º) e da CADH (arts. 8º e 25), atraindo responsabilidade internacional do Estado brasileiro. A vítima dispõe, esgotadas as instâncias internas, do

direito de petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos — caminho percorrido, no caso paradigmático, pela própria Maria da Penha Maia Fernandes.

TESE 5 · GARANTISTA ÍNTEGRA

O agressor também é beneficiário da concentração. A fragmentação do julgamento em quatro perímetros, com decisões parciais e contraditórias, viola o seu direito ao juiz natural (CF art. 5º LIII), à ampla defesa (CF 5º LV) e à duração razoável (CF 5º LXXVIII). A concentração na Vara Especializada permite que ele se defenda integralmente uma única vez, perante juízo apto a ouvir todas as dimensões do caso. **Garantismo, na sua versão íntegra, é o argumento mais forte em favor da concentração — e o que a torna inatacável em incidente de conflito de competência.**

IX — CAMINHOS OPERACIONAIS IMEDIATOS PARA A CONSTITUINTE

No caso concreto da Sra. Millena Onesti Gorenstein, três movimentos processuais combinados são tecnicamente recomendáveis, em sequência:

1. **Petição de suscitação de conflito negativo de competência** (CPC arts. 951 a 959), endereçada à Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, requerendo a centralização na Vara de Violência Doméstica e Familiar do Butantã (Proc. 1517557-18.2023.8.26.0228) por *vis attractiva*. A peça deve invocar simultaneamente: (i) o art. 14 da LMP; (ii) o REsp 1.550.166/DF; (iii) o Protocolo CNJ 492/2023; (iv) a CEDAW e Belém do Pará; (v) a doutrina da proibição da proteção deficiente; e (vi) a tese 5 deste voto — garantismo íntegro como argumento de concentração.
2. **Pedido cumulativo de centralização processual em juízo único**, com remessa dos demais autos correlatos (Família, Avoenga, Guarda, Plano de Saúde) à Vara Especializada, mediante protocolo de articulação. Subsídio: peça consolidada nos Docs 11 e 53 do acervo técnico.
3. **Ofício à Corregedoria-Geral de Justiça do TJSP** requerendo provimento administrativo geral que reconheça, no Estado de São Paulo, a centralização preferencial na Vara Especializada em todos os casos em que a violência doméstica seja causa de pedir. Subsídio convencional: CEDAW · Belém do Pará · CADH.

DISPOSITIVO (EM TESE)

Ante o exposto, vota-se, em parecer técnico de relatoria, no sentido de:

(i) reconhecer a configuração do "tribunal do nada" como patologia sistêmica que viola, simultaneamente, o direito à proteção integral da vítima e o direito ao juiz natural do agressor — em violação ao princípio da proibição da proteção deficiente e à devida diligência convencional;

(ii) firmar a aplicabilidade direta da *vis attractiva* da Vara Especializada (LMP art. 14), com fundamento sistemático, jurisprudencial e convencional, em casos de violência doméstica como causa de pedir;

(iii) propor as cinco teses estruturais da Seção VIII como pauta de superação do dilema, com aplicação imediata ao caso concreto pelos caminhos operacionais da Seção IX;

(iv) consignar que a presente peça consolida o aporte doutrinário, jurisprudencial e comparado mais autorizado e atualizado sobre o tema, em apoio à banca habilitada, na arquitetura técnica multidisciplinar do acervo 00–57.

X — SUBSCRIÇÃO

São Paulo, ____ de _____ de 2026.

Dra. MICHELE P. HILGENBERG — OAB/SC 41.607

Dr. LUIZ CARLOS GUIESELER JUNIOR — OAB/PR 44.937

Patronos constituídos de Millena Onesti Gorenstein.

Redação técnica em coautoria com a constituinte, em substituição de patrocínio nos termos do CPC art. 112.

BIBLIOGRAFIA CONSOLIDADA

ALEX, Robert. *Theorie der Grundrechte*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1985. Tradução brasileira: *Teoria dos Direitos Fundamentais*. São Paulo: Malheiros, 2008.

BOBBIO, Norberto. *L'età dei diritti*. Torino: Einaudi, 1992. Tradução brasileira: *A Era dos Direitos*. Rio de Janeiro: Campus, 1992.

CANARIS, Claus-Wilhelm. *Grundrechte und Privatrecht*. Berlin: De Gruyter, 1999. Tradução em parte: *Direitos Fundamentais e Direito Privado*. Coimbra: Almedina, 2003.

DIAS, Maria Berenice. *A Lei Maria da Penha na Justiça*. 6. ed. Salvador: JusPodivm, 2020.

DWORKIN, Ronald. *Law's Empire*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986. Tradução brasileira: *O Império do Direito*. São Paulo: Martins Fontes, 2014.

FERRAJOLI, Luigi. *Diritto e Ragione: Teoria del Garantismo Penale*. Roma-Bari: Laterza, 1989. Tradução brasileira: *Direito e Razão*. São Paulo: RT, 2002.

FERRAJOLI, Luigi. *Garantismo: uma discussão sobre direito e democracia*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

FISS, Owen M. *The Civil Rights Injunction*. Bloomington: Indiana University Press, 1978.

GARAPON, Antoine. *Bem Julgar — ensaio sobre o ritual judiciário*. Lisboa: Piaget, 1999.

HESSE, Konrad. *Die normative Kraft der Verfassung*. Tübingen: J.C.B. Mohr, 1959. Tradução brasileira: *A Força Normativa da Constituição*. Porto Alegre: SAFE, 1991.

MARINONI, Luiz Guilherme. *Tutela inibitória e tutela de remoção do ilícito*. São Paulo: RT.

MAXIMILIANO, Carlos. *Hermenêutica e Aplicação do Direito*. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017.

NINO, Carlos Santiago. *Ética y derechos humanos*. Buenos Aires: Astrea, 1984.

PIOVESAN, Flávia. *Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional*. São Paulo: Saraiva, eds. sucessivas.

SARLET, Ingo Wolfgang. *A Eficácia dos Direitos Fundamentais*. Porto Alegre: Livraria do Advogado.

BARROSO, Luís Roberto. *Curso de Direito Constitucional Contemporâneo*. São Paulo: Saraiva.

BVerfGE 88, 203. *Schwangerschaftsabbruch II*. Bundesverfassungsgericht, 1993.

CIDH. *Caso Velásquez Rodríguez v. Honduras*, sentença de 29.7.1988.

CIDH. *Maria da Penha Maia Fernandes v. Brasil*. Caso 12.051, Relatório nº 54/01, 16.4.2001.

CIDH. *González et al. (Campo Algodonero) v. México*, sentença de 16.11.2009.

Comitê CEDAW. Recomendação Geral nº 19 (1992) e Recomendação Geral nº 35 (2017).

STF. ADC 19/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 2012. ADI 4.424/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 2012. ADPF 347/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 2015.

STJ. REsp 1.550.166/DF, DJe 18/12/2017. HC 580.515/RS. CC 165.117/PR. Tema Repetitivo 1198.

CNJ. Resolução 492/2023 — Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero.

Direito comparado: Espanha, Lei Orgânica 1/2004; Argentina, Lei 26.485/2009; Reino Unido, *Domestic Abuse Act* 2021; Estados Unidos, *Violence Against Women Act* (VAWA, 1994 e reautorizações).

Reserva técnica final. Instrumento técnico de apoio à decisão (CPC art. 472), em formato de voto-relator simulado para subsidiar a banca constituída na construção das peças subsequentes. **Não constitui**, em nenhuma hipótese, voto efetivo de relator de tribunal — figura privativa de membro investido de jurisdição. As referências jurisprudenciais e doutrinárias citadas são as efetivamente reconhecidas e consolidadas; a banca habilitada deve verificar a vigência específica de cada precedente antes de incorporá-lo em peça processual subscrita. Tipificações apresentadas em tese, sujeitas à valoração da autoridade competente (CF art. 5º, LVII). Anexa-se ao acervo 00–56 do repositório técnico, como Doc 57.